Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Não-Me-Toque

Rua Padre Valentim Rumpel, 220 - Bairro: Centro - CEP: 99470000 - Fone: (54) 30469890 - Balcão Virtual: (54) 9958-1344 - Email: frnaometoqvjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002735-45.2022.8.21.0112/RS

AUTOR: TERESINHA DELONI NEIS
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RÉU: MUNICÍPIO DE NÃO ME TOQUE / RS

SENTENÇA

Vistos, etc.

I - Relatório (art. 489, inciso I, do Código de Processo Civil).

TERESINHA DELONI NEIS, qualificada nos autos, ajuizou *Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência,* em face de **MUNICÍPIO DE NÃO ME TOQUE** e **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, igualmente qualificados, aduzindo que é portadora de Diabetes Mellitus (CID 10 E11), necessitando fazer uso do seguinte medicamnto: • NESINA PIO 25/30 MG (ALOGLIPTINA 25 MG + PIOGLITAZONA 30 MG), na razão de 01 (um) comprimido ao dia, 30 (trinta) comprimidos ao mês, perfazendo a quantia de 01 (uma) caixa ao mês, no valor mensal de R$178,18 (cento e setenta e oito reais e dezoito centavos). Pontuou que o fármaco postulado não integra as listas do SUS. Ressaltou que o atestado médico que acompanha a petição inicial demonstra a necessidade de uso do medicamento. Alegou que não possui condições de arcar com o custo do medicamento, sem prejuízo do próprio sustento. Fundamentou juridicamente o pedido. Requereu a concessão de tutela antecipada de urgência, para o fim de determinar aos entes públicos o imediato fornecimento do medicamento, sob pena de multa. No mérito, requereu a procedência do feito, com a confirmação da medida liminar. Instruiu a inicial com documentos (Ev. 1).

Recebida a inicial, deferida a antecipação de tutela e indeferido o pedido de tutela de urgência (Ev. 3).

Citado, o Município de Não-Me-Toque ofereceu contestação. Destacou a necessidade de perícia técnica para a dispensação dos medicamentos, assim como teceu comentários sobre os cumulativos requisitos para o fornecimento de medicamentos judicial, fixados em tese firmada no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ. Alegou a necessidade de observância do PMVG e a denominação comum brasileira, em caso de procedência. Ao final, requereu a improcedência do feito (Ev. 8).

Citado, o Estado do Rio Grande do Sul ofereceu contestação. Defendeu a necessidade de inclusão da União no polo passivo, na medida em que o medicamento pleiteado não integra as listas do SUS, com a remessa dos autos à Justiça Federal para processar e julgar o feito. Ponderou que devem ser atendidos os critérios estabelecidos pelo STJ quando do julgamento do tema repetitivo nº 106. Sustentou que a parte autora possui condições de arcar com os custos do medicamento. Ao final, requereu a improcedência do feito (Ev. 16).

Houve réplicas (Evs. 11 e 17).

Em saneamento, foi afastada a alegação de necessidade de inclusão da União no polo passivo e determinada a produção de nota técnica em substituição ao pedidpo de perícia (Ev. 34).

Noticiada a impossibilidade de nota técnica, foi proferida decisão na qual acostadas decisões do Sistema E-Natjus sobre caso similares (Ev. 53), dando vista às partes.

A autora manifestou-se, restando silentes os demandados.

Vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

II - Fundamentação (art. 489, inciso II, do Código de Processo Civil).

Diante dos limites aos quais se restringiu a controvérsia, dispensável a dilação probatória, sendo suficiente o que já se encontra anexado aos autos. Assim, passo ao julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil[1].

Já enfrentada e rejeitada a preliminar arguido em contestação pelo Estado do Rio Grande do Sul, passo diretamente ao julgamento do mérito.

Cuida-se de ação movida por TERESINHA DELONI NEIS, buscando a condenação do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Não-Me-Toque ao fornecimento dos medicamentos • NESINA PIO 25/30 MG (ALOGLIPTINA 25 MG + PIOGLITAZONA 30 MG, alegando ser portadora de Diabetes Mellitus (CID 10 E11).

O artigo 196 da Constituição Federal ressalta que a saúde é direito de todos e dever do Estado, dever este que vem corroborado também no artigo 198, §1º, e no artigo 23, inciso II, da Carta Magna, bem como no artigo 241 da Constituição Estadual:

> *"**Art. 23.** É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:*
>
> *(...)*
>
> *II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;*
>
> *Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*
>
> *Art. 198. § 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. **(Parágrafo único renumerado para § 1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)."***
>
> *"**Art. 241.** A saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, através de sua promoção, proteção e recuperação."*

Além disso, a saúde é direito fundamental, elencado dentro dos direitos sociais (artigo 6º, *caput,* da Constituição Federal[2]), e, assim, possui aplicação imediata e incondicionada, na forma do artigo 5º, §1º, da Constituição Federal, dispositivo que a ela se estende.

Portanto, é plenamente possível exigir de todos ou de qualquer um dos entes (União, Estado ou Município) - que possuem responsabilidade solidária – os medicamentos nos casos de extrema necessidade e por aqueles que não possuem condições de arcar com as despesas correspondentes – **como é o caso da parte autora, considerando que sua renda mensal de apenas R$ 1.200,00, conforme revela o contracheque do evento 1, CHEQ6 , enquanto o custo mensal com a aquisição, conforme consta no menor orçamento acostado ao evento 1, ANEXO2 - pg. 14 atinge o montante de R$ 178,18, superior a 10% da renda mensal da demandante.**

Nessa direção, decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento recente, proferido sob o rito do art. 543-C do anterior Código de Processo Civil:

> *RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. **O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.** (RE 855178 RG / PE. Repercussão geral no Recurso Extraordinário. Ministro Luiz Fux. Julgado em 05/03/2015).*

Além disso, tal tema foi inúmeras vezes objeto recorrente em julgamentos realizados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, conforme precedente ora colacionado:

> *Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. **Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde.** Fornecimento de medicamento: Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na ANVISA. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento. (STA 175 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070). Grifei.*

Mister registrar que não se pode admitir que o Judiciário reste inerte no caso de descumprimento da lei, devendo intervir se for impulsionado. Não há, portanto, violação à independência dos poderes quando da concessão de medicamentos judicialmente.

Não fosse por isso, a precária situação no orçamento do Estado não pode justificar a negativa a um direito à saúde, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal), que deve prevalecer.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJ/RS

> *EMBARGOS INFRINGENTES. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. APLICAÇÃO IMEDIATA E INCONDICIONADA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. As despesas com a saúde para pessoas carentes devem correr por conta dos recursos destinados ao fundo de desenvolvimento social do estado (Leis Estaduais 9.908/93 e 9.828/93). Saúde é direito de todos e dever do estado e do município (art. 241, CE). Elevado à condição de direito social fundamental do homem, contido no art. 6º da CF, declarado por seus artigos 196 e seguintes, é de aplicação imediata e incondicionada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 5º da c. Federal, que dá ao indivíduo a possibilidade de exigir compulsoriamente as prestações asseguradas. O acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 195.192/RS- rel. Min. Marco Aurélio). O artigo 196 da Constituição Federal não faz distinção entre os entes federados, de sorte que cada um e todos, indistintamente, são responsáveis pelas ações e serviços de saúde, sendo certo que a descentralização, mera técnica de gestão, não importa compartimentar sua prestação. Embargos acolhidos, por maioria. (Embargos Infringentes Nº 70030244370, Décimo Primeiro Grupo Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em 19/06/2009).*
>
> *AGRAVO. APELAÇÕES CÍVEIS DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CONSTITUCIONAL. MEDICAMENTOS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E PELO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. O direito à saúde é assegurado a todos, devendo os necessitados receber do ente público o medicamento necessário. Aplicação do artigo 196 da Constituição Federal. O Estado e o Município possuem legitimidade passiva para a demanda visando o fornecimento de medicamentos a necessitado, devendo responder pelos medicamentos pleiteados no processo. Posição do 11º Grupo Cível. Precedentes do TJRGS, STJ e STF.*

DEFENSORIA PÚBLICA. MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em relação ao Município, sendo a Defensoria Pública um órgão do Estado do Rio Grande do Sul e a ação ajuizada também contra Município, ausente confusão entre credor e devedor. Agravo desprovido. (Agravo Nº 70039339122, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 11/11/2010)

Na hipótese dos autos, os fármacos pleiteados não integram a lista de medicamentos fornecidos no âmbito do SUS, não constando na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais de 2022 - RENAME. Assim, aplicam-se ao caso as teses fixadas por ocasião do julgamento do tema repetitivo nº 106 do STJ. Quando do julgamento do respectivo tema, o STJ fixou as seguintes teses:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

No caso, entendo que a parte autora atendeu aos requisitos para o fornecimento de medicamento não integrante das listas do SUS. De acordo com os laudos pesquisados junto ao Sistema E-Natjus (Ev. 53), corroborando o laudo médico acostado ao **evento 1, LAUDO11**, o medicamento em questão é imprescindível para o tratamento da patologia que acomete a paciente, havendo benefício ao medicamento em relação às opções existentes no sistema SUS.

Com relação à incapacidade financeira da parte autora, conforme já destacado, a renda autora é de apenas R$ 1.200,00, sendo que o custo do medicamento, embora aparentemente módico, é superior a 10% dos rendimentos da autora, o que certamente impactaria no seu mínimo existencial arcar com referidos custos.

Outrossim, não se pode olvidar do fato de que o médico que acompanha a paciente tem plena convicção de qual fármaco se adapta melhor ao tratamento clínico em questão. Por seu turno, não produziu a parte demandada prova capaz de contrapor o atestado, no sentido de que a autora poderia valer-se de outros tratamentos que não o postulado.

Dessarte, restam preenchidos todos os requisitos para o fornecimento do medicamento ora postulado.

Por fim, observando-se o que estabelece o Enunciado nº 2 da I Jornada de Direito da Saúde[3], de 15/5/2014, ressalto a necessidade do paciente apresentar relatórios médicos periodicamente perante a Secretaria de Saúde.

III - Dispositivo (art. 489, inciso III, do Código de Processo Civil)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo **PROCEDENTE** o pedido deduzido na ação movida por **TERESINHA DELONI NEIS** em face de **MUNICÍPIO DE NÃO ME TOQUE e ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, para condenar os réus a forneceram à favorecida, solidariamente*, o medicamento* • NESINA PIO 25/30 MG (ALOGLIPTINA 25 MG + PIOGLITAZONA 30 MG), de acordo e na quantia indicada nos atestados juntados ao feito, para o trtamento contínuo e pelo tempo necessário, sob pena de ser determinado o sequestro de valores do Estado e do Município para aquisição do medicamento (art. 538, §3º, c/c art. 500, do Código de Processo Civil). Atente-se ao Enunciado nº 2 da I Jornada de Direito da Saúde.

As partes são isentas do pagamento da taxa única de serviços judiciais, nos moldes do artigo 5º, incisos I e III, da Lei Estadual nº 14.634/2014.

Condendo os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios ao FADEP, sendo que, pelo natureza da representação, os fixo em R$ 300,00.

Interposto recurso de apelação por quaisquer das partes, considerando que não há mais juízo de admissibilidade em primeiro grau, observando-se o artigo 1.010 do Código de Processo Civil[4], intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. No caso de haver recurso adesivo, intime-se a parte apelada para contrarrazões no mesmo prazo. Após, subam os autos imediatamente ao E. TJ/RS.

Decorrido o prazo recursal, **dispensável o reexame necessário**, nos termos do artigo 496, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, já que a sentença está fundada em acórdão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recursos repetitivos[5].

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Agendada intimação eletrônica.

Documento assinado eletronicamente por **TOMAS SILVEIRA MARTINS HARTMANN, Juiz de Direito**, em 10/05/2025, às 09:31:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10082252016v5** e o código CRC **2f44c220**.

---

1. Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; ↩
2. Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 2000) ↩
3. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/28564:jornada-aprova-45-enunciados-para-auxiliar-em-decisoes-da-justica-na-area-da-saude>. Acesso em: 25/5/2014. ↩2. Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:I - os nomes e a qualificação das partes;II - a exposição do fato e do direito;III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;IV - o pedido de nova decisão.§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. ↩
4. Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:I - os nomes e a qualificação das partes;II - a exposição do fato e do direito;III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;IV - o pedido de nova decisão.§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões

no prazo de 15 (quinze) dias.§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. ↩

5. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS À SAÚDE E À VIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 196 DA CF E 241 DA CE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. RUBRICA ORÇAMENTÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO, AO FADEP. REDUÇÃO. CABIMENTO. [...].. REEXAME NECESSÁRIO: Descabe reexame necessário quando a sentença estiver pautada em jurisprudência do plenário do STF ou em súmula de Tribunal Superior Competente, consoante determina o parágrafo 3º, do art. 475, do CPC. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APELO PROVIDO EM PARTE. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70065928178, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 09/09/2015)APELAÇÕES CÍVEIS, AGRAVO RETIDO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PROSSO, OSTEOBAN, ARTROLIVE E LYRICA. PACIENTE PORTADORA DE POLIARTROSE NÃO ESPECIFICADA E OSTEOPOROSE NÃO ESPECIFICADA (CID-10 M15.9 E M81.9). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO. SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO POR OUTRO, FORNECIDO PELO SUS. DESCABIMENTO. PROTOCOLO CLÍNICO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. SUFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. Reexame necessário. 1. Descabe o reexame necessário, porquanto a sentença que determinou o fornecimento de medicamentos está fundada em decisão do plenário do STF. [...]. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO DO ESTADO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70066300096, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 11/09/2015)APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. [...].. Reexame necessário. Não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, modo obrigatório, a sentença fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal, ou do tribunal superior competente. Inteligência do art. 475, § 3º, do Código de Processo Civil. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70066248014, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiç Julgado em 08/09/2015) ↩